33 마을회 등에 대한 감면 연장 및 재설계 등(법 §90)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 마을회 등에 대한 감면	□ 감면 세목 확대
○ 주민의 공동소유 부동산 - 취득세·재산세(도시지역분 포함), 지역자원시설세 면제	○ (현행과 같음)
○ 주민의 공동소유 선박 - 취득세 면제	○ 재산세 등 감면 신설 - 취득세, 재산세, 지역자원시설세 면제
○ (일몰기한) 2025.12.31.	○ (일몰기한) 2028.12.31.
○ 주민세사업소분·종업원분 면제	○ 주민세 감면 종료
○ 사후관리 규정 - 5년 이내 수익사업 사용 - 1년 이내 직접 미사용 - 직접 사용 2년 이내 매각·증여 등	○ 사후관리 완화 - (좌동) - 1년 이내 직접 미사용(단, 신축의 경우 해당 토지에 대해 2년) - (좌동)

□ 개정내용

○ 마을회 등 주민공동체 지원을 통한 주민복리 증진을 위하여 마을회관 등 주민의 공동소유 부동산에 대한 감면 연장

○ 소외 도서지역 등에 거주하는 주민들의 이동권 보장 및 양식장 등 해양환경개선 지원을 위하여 마을회 선박에 대한 재산세 감면 신설

○ 감면세액이 미미한 점 등 감면효과성을 고려하여 주민세 감면 종료

○ 신축의 경우 비교적 공사소요기간이 장기간인 점 등 고려하여 유예기간을 2년으로 연장하는 등 사후관리를 합리화

❑ 적용요령

○ ’26. 1. 1.부터 시행(부칙§1)

○ 이 법 시행 전에 감면받은 지방세의 추징에 관하여는 제90조제1항 제2호의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따름(부칙§12)

○ 제90조제2항 본문의 개정규정은 이 법 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용(부칙§12)

2 개정조문

<지방세특례제한법>

개정 전	개정 후
제90조(마을회 등에 대한 감면) ① 대통령령으로 정하는 마을회 등 주민공동체(이하 “마을회등”이라 한다)의 주민 공동소유를 위한 부동산 및 선박을 취득하는 경우 취득세를 2025년 12월 31일까지 면제한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 해당 부분에 대해서는 면제된 취득세를 추징한다. 1. (생 략) 2. 정당한 사유 없이 그 취득일부터 1년이 경과할 때까지 해당 용도로 직접 사용하지 아니하는 경우	제90조(마을회 등에 대한 감면) ① ----------2028년 12월 31일----------. ----------. 1. (현행과 같음) 2. ----------1년(「건축법」에 따라 건축물을 신축하는 경우 해당 토지에 대해서는 2년)----------

개정 전	개정 후
3. (생 략) ② 마을회등이 소유한 부동산에 대해서는 재산세(「지방세법」 제112조에 따른 부과액을 포함한다) 및 「지방세법」 제146조제3항에 따른 지역자원시설세를, 마을회등에 대해서는 주민세 사업소분(「지방세법」 제81조제1항제2호에 따라 부과되는 세액으로 한정한다) 및 종업원분을 2025년 12월 31일까지 각각 면제한다. 다만, 수익사업에 사용하는 경우와 해당 재산이 유료로 사용되는 경우의 그 재산 및 해당 재산의 일부가 그 목적에 직접 사용되지 아니하는 경우의 그 일부 재산에 대해서는 면제하지 아니한다.	3. (현행과 같음) ② ----------부동산 및 선박----------지역자원시설세를 2028년 12월 31일----------. ----------.

■ 법률 부칙

제18조(마을회 등에 대한 지방세 감면·추징에 관한 경과조치 등) ① 이 법 시행 전에 감면받은 지방세의 추징에 관하여는 제90조제1항제2호의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

② 제90조제2항 본문의 개정규정은 이 법 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.